شركة بن كليلة العامري للتجارة والاستثمار ش.م.م

إلى: الأستاذ / خالد المسروري المحترم
(مدير دائرة حماية المنافسة ومنع الاحتكار)

الرفض المُقنّع: أدلة التعطيل الإجرائي والتلاعب المستندي

مذكرة إيضاحية موثقة تكشف حقيقة "الامتناع عن البيع" وتعطيل الصادرات الوطنية إلى دولة الإمارات، مقدمة لغرض التحقيق الرقابي.

Gemini Notebook

في اجتماعنا الأخير، وجهتم سؤالاً مباشراً:

هل رفضت شركة المطاحن العمانية أن تبيع لك؟

إجابة قاطعة: لا.



لم يرفضوا استلام البضاعة أو المال.



هندسوا "رفضاً إجرائياً وتعطيلاً متعمداً" عبر إصدار وثائق مغالطة تمنع الفسح الجمركي.



المادتان (155) و(156) من القانون المدني تنصان على أن البيع لا يكتمل إلا بتسليم "ملحقات المبيع السليمة".

Gemini Notebook

التزام المستثمر الوطني: هل كان الطلب تعجيزياً؟

مطالب واضحة

لا برادات خاصة، ولا تخفيض مبالغ.

الطلب الوحيد: منتج وطني + أوراق صحيحة ومطابقة.

التزام تشغيلي

جدول زمني منظم للتوريد

(16 شحنة مجدولة تم تقديمها في 27/28 أبريل 2026).

T1 April 25, 2026 500 Gaga	T2 May 01, 2025 500 Boge	T3 May 01, 2026 500 Gags	T4 Apr 06, 2086 500 Baga	T5 May 31, 3026 360 Bage
T6 May 07, 2026 360 Gaga	T7 May 16, 2036 500 Boge	T8 May 12, 2026 000 Bags	T9 May 16, 2026 360 Gaga	T10 May 21, 2026 300 Bage
T12 Jun 31, 2026 300 Bags	T13 June 02, 2026 500 Bags	T14 June 03, 2026 500 Bags	T15 June 05, 2026 300 Bags	

التزام مالي

دفع نقدي مسبق 100%

(إجمالي 18,640 ر.ع محولة رسمياً لحساب المطاحن ببنك مسقط - لا توجد تسهيلات ائتمانية).

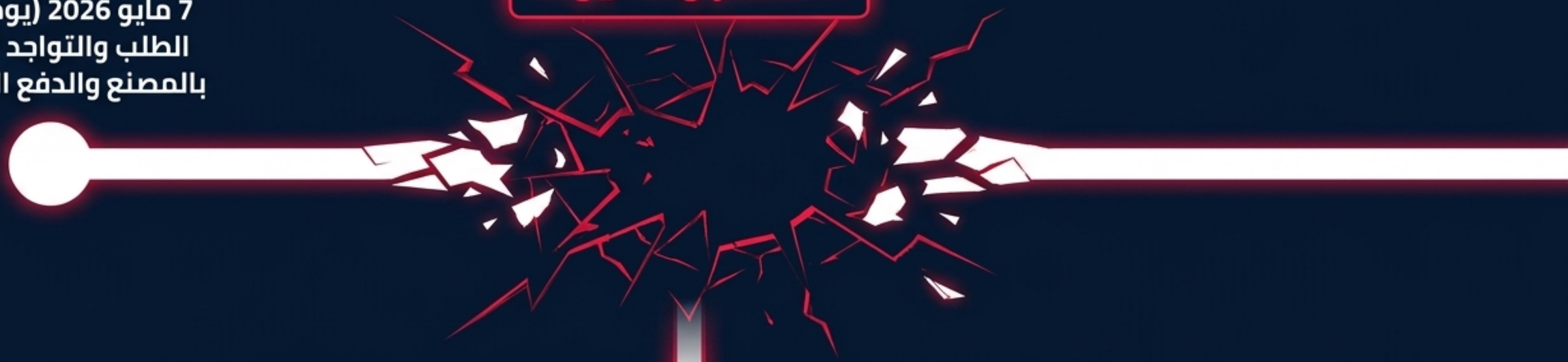
التزام مالي وإداري كامل ينفي أي تقصير من جانب المشتري.

Gemini Notebook

هندسة التعطيل: 5 أشهر و 18 يوماً من المماطلة

5 أشهر و 18 يوماً

7 مايو 2026 (يوم تقديم الطلب والتواجد الفعلي بالمصنع والدفع المسبق).



ماذا قدم المصنع لإنهاء هذا التعطيل طوال هذه المدة؟

استمرار تبادل **"أوراق مغالطة وغير متطابقة"** دون إصلاح خطأ فني واحد، كأداة لتعطيل النفاذ الجمركي وتجميد رأس المال.

Gemini Notebook

الفخ المستندي: التناقض الفني الذي يمنع الفسح الجمركي

اشتراطات الإمارات (MOCCAE)	البطاقة التعريفية (Label) للمصنع	شهادة التحليل (COA) للمصنع
تطابق تام إلزامي بين الشهادة والبطاقة + فترة سحب لا تقل عن 7 أيام لضمان السلامة.	تتناقض مع الشهادة وتذكر صراحة وجود "برنامج تدوير" (Rotation Program) / مضادات كوكسيديا.	تخلو تماماً من تفاصيل إضافات إضافات الكوكسيديا (فترة سحب صفر يوم).

ألا يعلم المصنع، بمختبراته وكوادره، أن هذا التناقض الصارخ يؤدي حتمياً إلى رفض الشحنة في المنفذ الإماراتي؟

Gemini Notebook

التهرب الإداري وفخ الـ 16% Layer%

الفخ الإجرائي

السياق: المصنع يرسل "إقرار سلامة" لغرض التخليص الجمركي.

الواقع المستندي: الإقرار المرسل يخص منتج (علف دجاج بياض - 16 Layer%).

الحقيقة التعاقدية: التعاقد والشحنات مدفوعة الثمن تخص منتجات (تسمين - Broiler)!

التساؤل: ألم يكن هذا فخاً مقصوداً لإيقاع الشحنات في الحظر القانوني بالمنفذ؟

واقعة التهرب

السياق: عند المطالبة بتعديل البيانات الرقمية لتطابق الواقع (إجراء يستغرق دقائق).

رد مسؤول التصدير الرسمي:
"أنا مش دكتور".

التساؤل: هل هذا رد مؤسسة وطنية مساهمة تمتلك دائرة كاملة للجودة؟

Gemini Notebook

تضارب المصالح: التداخل المالي بين المصنع والوسيط الخارجي

المصدر

المشتري الوطني
(شركة بن كليلة)

4,580 ر.ع
(إيصال بنك مسقط
رقم 686568727)

الوجهة الرسمية

الحساب الرسمي
لشركة
"المطاحن العمانية"

4,300 ر.ع
(قيمة أعلاف مستحقة
للمصنع)

280 ر.ع
(استقطاع داخلي لصالح أجور
نقل الوسيط الأجنبي "نوفل")

لماذا يتم دمج الذمة المالية لمؤسسة مساهمة عامة عمانية مع أجور وسيط لوجستي لوجستي (لا يملك تصريحاً محلياً)؟
أليس هذا دعماً مؤسسياً لغرض الوسيط على المستثمر الوطني؟

Gemini Notebook

تجاوزات الوسيط (نوفل) وابتزاز المستثمر الوطني



تحصيل مبالغ مالية نقدية (700 ر.ع) من المستثمر الوطني لتغطية تكاليف الشحن بشكل مباشر.



الاحتجاز التعسفي للشاحنات
لمدة 4 أيام متتالية دون وجه حق لتعطيل الإمداد.

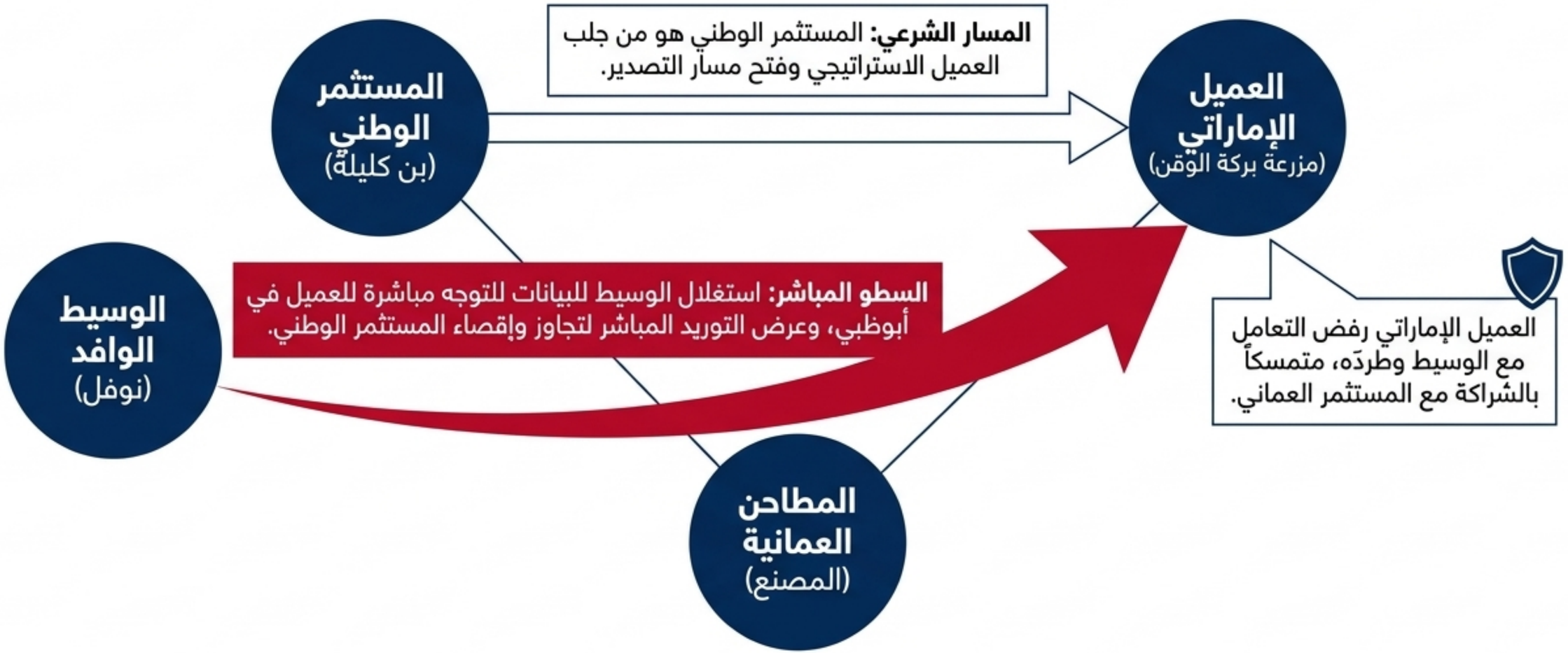


محاولة فرض غرامات "مبيت" وهمية بواقع (50 ر.ع يومياً) كأداة ابتزاز مالي.

عندما قام هذا الوسيط بابتزاز المستثمر وتجاوز الحدود المهنية، هل تم ردعه من قبل المصنع؟ أم مُنح الحصانة لتمرير مصالحه على حساب المصدّر العماني؟

Gemini Notebook

الهدف النهائي: السطو على الصفقة (Client Hijacking)



هل يُعقل أن تدعم إدارة مصنع وطني وسيطاً وافداً لسرقة العميل، مساهمةً في استحواذه على الجهد الاستثماري الوطني؟

Gemini Notebook

توليف المشهد: ليس خطأً إدارياً.. بل نمط إقصائي محكم



جمع هذه الخيوط يثبت هندسة ممارسة احتكارية واستحواذاً على الجهد الوطني، وهو نمط يعيد للأذهان سابقة إخراج المستثمر الوطني من "سوق صلالة" لصالح أطراف وافدة.

Gemini Notebook

التكييف القانوني للمخالفات



قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار

- إساءة استغلال الوضع المهيمن (المادة 10).
- التمييز غير المبرر بين المتعاملين ودعم الوسيط الوافد على حساب المستثمر الوطني.
- التواطؤ لاحتكار التوزيع (المادة 9).



قانون المعاملات المدنية

- الامتناع الفني وعدم تسليم "ملحقات المبيع" السليمة المطابقة للغرض (المادتان 155 و156).
- مخالفة مبدأ حسن النّية العُقدي.

Gemini Notebook

الدعوة للتحقيق الرقابي

نحن لم نطلب سوى العدالة وتكافؤ الفرص.

نضع هذه الأسئلة والأدلة الموثقة بين أيديكم لتكونوا الحكم المنصف، ونطالب رسمياً بتحويل هذا الملف إلى تحقيق رقابي شامل لكشف الحقائق ومحاسبة المتجاوزين.

مقدم الطلب:

بريك بن كليلة العامري

المدير العام – شركة بن كليلة العامري للتجارة والاستثمار ش.م.م.

Gemini Notebook